

Decreto con Fuerza de Ley 19

INCORPORA A LOS PIRQUINEROS INDEPENDIENTES AL SEGURO SOCIAL
CONTRA RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Publicación: 13-JUL-1984 | Promulgación: 17-ABR-1984

Versión: Única De : 13-JUL-1984

Url Corta: <https://bcn.cl/3mb84>



INCORPORA A LOS PIRQUINEROS INDEPENDIENTES AL SEGURO SOCIAL CONTRA RIESGOS DE
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

D.F.L. N° 19.- Santiago, 17 de Abril de 1984.- Visto: Lo dispuesto en el
artículo 32° N° 3 de la Constitución Política de la República y en el artículo
único del D.L. N° 1.548, de 1976, y

Teniendo presente: Que los pirquineros independientes, imponentes del Servicio de
Seguro Social, carecen en la actualidad de protección contra los riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; que la situación descrita
produce un problema social significativo, atendido que el sector de trabajadores
mencionado está altamente expuesto a las referidas contingencias laborales; que para
la consecución del objetivo indicado es preciso incorporar a estos trabajadores
independientes al Seguro Social contemplado en la Ley N° 16.744,

dicto el siguiente:

Decreto con Fuerza de Ley:

Artículo 1°.- Incorpórase al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido por la Ley N° 16.744 a los
pirquineros independientes, imponentes del Servicio de Seguro Social, quienes
gozarán, a contar de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto con fuerza
de ley, de todas las prestaciones que contempla la Ley N° 16.744.

Artículo 2°.- Para tener derecho a los beneficios se requerirá estar al día
en el pago de las cotizaciones previsionales, tanto en el Servicio de Seguro Social,
como en el organismo administrador a que estuvieren afiliados para estos efectos.

Para estos fines se considerará que se encuentra al día el trabajador que no
registre un atraso en el enterero de las cotizaciones superior a tres meses.

Artículo 3°.- Los trabajadores de que se trata quedarán obligados a pagar
mensualmente al respectivo organismo administrador la cotización básica general del
0,85% y la cotización adicional diferenciada que se fije en conformidad a la letra
b) del artículo 15° de la Ley N° 16.744, teniendo presente que para estos efectos
se encuentran comprendidos dentro de la actividad minera.

Estas cotizaciones se calcularán sobre la base de las mismas rentas por las que
efectúan sus cotizaciones en el Servicio de Seguro Social para los demás efectos
previsionales.

Artículo 4°.- Las disposiciones de la Ley N° 16.744 y sus reglamentos se
aplicarán a estos trabajadores en todo cuanto no fueren incompatibles con las del
presente decreto con fuerza de ley.

Artículo 5°.- Este decreto con fuerza de ley regirá a partir del día 1° del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en la recopilación que corresponda de la Contraloría General de la República.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- Hugo Gálvez Gajardo, Ministro del Trabajo y Previsión Social.

Lo que transcribo a U. para su conocimiento.- Saluda a U.- Alfonso Serrano Spoerer, Subsecretario de Previsión Social.